

Proposta de Resolução — Locação Rio Tavares

Preparado por Victor Senna Della Costa Alves · Florianópolis, 24 de julho de 2026

DOCUMENTO CONFIDENCIAL — PARA REVISÃO JURÍDICA PRÉVIA. Não enviar ao advogado da locadora antes da revisão.

1. Objetivo

Resolver a locação de forma amigável, sem multa rescisória, com prazo digno de saída e o débito parcelado. O Contrato de Locação Residencial (12 meses, assinado em 02/03/2026) está em vigor. O débito atual é de **R\$ 6.402,00**, composto por R\$ 402,00 de resíduo de junho/2026 e R\$ 6.000,00 do aluguel de julho/2026. Apresentam-se três alternativas, em ordem de preferência do locatário.

2. Alternativas propostas

Alternativa A — Saída em 15/08/2026

Desocupação até 15/08/2026. Quitação do débito de R\$ 6.402,00 de forma parcelada. Sem multa rescisória, por ser a retomada antecipada iniciativa da locadora (art. 4º da Lei 8.245/91), sem que o locatário tenha dado causa à resolução. Honorários advocatícios propostos em 10% do débito (aproximadamente R\$ 640,00), metade dos 20% previstos na Cláusula 16, em razão do caráter amigável do acordo, que dispensa medida judicial.

Alternativa B — Saída em 10/09/2026, com mês de transição a valor reduzido

Permanência entre 10/08 e 10/09/2026, pagando R\$ 3.500,00 pelo mês de transição (valor reduzido em relação aos R\$ 6.000,00 mensais). Desocupação até 10/09/2026. Mesma quitação parcelada do débito, mesmos honorários a 10%, sem multa. Concede ao locatário 30 dias adicionais para organizar a mudança e a entrada em novo imóvel.

Alternativa C — Permanência com reajuste

Caso a locadora prefira manter a renda a retomar o imóvel, o locatário está aberto a manter a locação mediante novo valor de aluguel ajustado, a combinar. Alternativa oferecida, sem prejuízo da disposição de desocupar.

3. Pontos para revisão jurídica

- Não-incidência da multa rescisória.** O fundamento (iniciativa da locadora; art. 4º da Lei 8.245/91; art. 413 do Código Civil, que limitaria eventual multa a cerca de R\$ 4.800; e a ausência, no contrato, de vínculo automático entre inadimplência e multa) sustenta o pedido de multa zero no distrato?
 - Honorários a 10%.** A proposta de metade é adequada, e como redigir a cláusula sem reconhecer os 20% como devidos?
 - Cronograma “paga e mora”.** As datas (15/08 ou 10/09) estão corretas frente ao vencimento no dia 10 de cada mês?
 - Parcelamento do débito.** Como registrar de modo protetivo, evitando que o instrumento se torne confissão de dívida com força de execução imediata?
 - Permanência (Alternativa C).** Incluir no mesmo instrumento ou tratar por aditivo à parte?
 - Redação final.** Ajustes de texto recomendados antes de qualquer envio ao advogado da locadora.
-

4. Minuta-rascunho do distrato (para lapidação)

INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO AMIGÁVEL DE LOCAÇÃO

Locadora: Marta Alves de Araújo, CPF 014.702.551-62.

Locatário: Victor Senna Della Costa Alves, CPF 058.515.401-50.

Referência: Contrato de Locação Residencial do imóvel na Servidão Miguel José Vieira, 174, Rio Tavares, Florianópolis/SC, firmado em 02/03/2026.

Considerando que a Locadora manifestou interesse em retomar o imóvel antes do término do prazo contratual, propondo a resolução amigável; e que o Locatário, atendendo a essa solicitação e em boa-fé, concorda em desocupar de forma organizada, as partes acordam:

Cláusula 1 — Resolução amigável. A locação fica resolvida de comum acordo, por iniciativa da Locadora quanto à retomada antecipada, não incidindo multa por rescisão antecipada a qualquer das partes, uma vez que o Locatário não deu causa à resolução (art. 4º da Lei 8.245/91).

Cláusula 2 — Prazo de desocupação. O Locatário desocupará e entregará as chaves até ____/____/2026, conforme a alternativa acordada entre as partes.

Cláusula 3 — Débito e quitação. O Locatário reconhece o débito de R\$ 6.402,00 (resíduo de junho, R\$ 402,00, e aluguel de julho, R\$ 6.000,00), a ser quitado em ____ parcelas de R\$ _____, com início em ____/____/2026, até a quitação integral, inclusive após a entrega das chaves, se necessário.

Cláusula 4 — Honorários. Em razão da resolução amigável, que dispensa medida judicial, as partes ajustam a título de honorários o valor de R\$ 640,00 (dez por cento do débito), quitando a previsão da Cláusula 16 do contrato originário.

Cláusula 5 — Entrega do imóvel. Restituição nas condições da vistoria inicial, ressalvado o desgaste natural, com apresentação dos comprovantes de quitação de água e energia.

Cláusula 6 — Quitação recíproca. Cumpridas as obrigações, as partes se dão mútua e integral quitação quanto à locação, nada mais tendo a reclamar uma da outra.

Cláusula 7 — Foro. Comarca de Florianópolis/SC.

Florianópolis, ____ de _____ de 2026.

Locadora — Marta Alves de Araújo

Locatário — Victor Senna Della Costa Alves

Campos em branco a preencher conforme o acordo. Minuta sujeita a revisão jurídica e a consenso interno antes de qualquer envio ao advogado da locadora.